المصالح المرسلة والاستحسان والعرف

الهدف: أن تعرّف المصالح المرسلة والاستحسان والعرف، وتذكر شروط العمل بكل منها، وتميّز بينها بأمثلة من الواقع.

الفكرة في سطرين: هذه مصادر تبعية مختلف فيها، تعتمد على مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودفع المفاسد. تُستعمل فيما لا نص فيه، بشرط ألا تخالف نصاً ولا إجماعاً.

المصالح المرسلة	الاستحسان	العرف
مصلحة لم يشهد لها نص باعتبار أو إلغاء	عدول عن قياس ظاهر لدليل أقوى	ما اعتاده الناس قولاً أو فعلاً
مثال: قانون المرور وتوثيق الزواج	مثال: عقد الاستصناع رغم أنه بيع معدوم	مثال: تحديد المهر المعجّل حسب البلد

الشكل 1: جدول مقارنة بين المصادر الثلاثة: التعريف المختصر في الصف الأوسط والمثال في الصف الأخير.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المصالح المرسلة:** المصالح التي لم يرد في الشرع دليل خاص باعتبارها أو إلغائها، وتتفق مع مقاصده.
2. **شروطها:** أن تكون حقيقية لا وهمية، وعامة لا شخصية، وألا تعارض نصاً أو إجماعاً.
3. **الاستحسان:** العدول بالمسألة عن حكم نظائرها (القياس الظاهر) إلى حكم آخر لدليل أقوى يقتضي هذا العدول.
4. **أنواع الاستحسان:** بالنص، وبالإجماع، وبالضرورة، وبالعرف، وبالقياس الخفي.
5. **العرف:** ما تعارف عليه الناس واعتادوه من قول أو فعل، وهو **صحيح** لا يخالف الشرع، أو **فاسد** يخالفه.
6. **شروط العمل بالعرف:** أن يكون صحيحاً، مطّرداً أو غالباً، قائماً وقت التصرف، ولم يصرّح المتعاقدان بخلافه.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. فرض إشارات المرور ورخصة السياقة. **التفسير:** مصلحة مرسلة تحفظ النفس والمال دون نص خاص.
2. جواز الاستصناع (طلب صنع أثاث بثمن محدد) مع أن القياس يمنع بيع المعدوم. **التفسير:** استحسان بالإجماع العملي وحاجة الناس.

madrasadz.com

3. العادة في بلد ما أن أثاث البيت على الزوج. **الحل:** يَعمل بهذا العرف الصحيح عند النزاع ما لم يَشترط خلافه.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- عدّ كل ما يحقق منفعة شخصية «مصلحة مرسلة»؛ يشترط أن تكون **عامة**.
- تعريف الاستحسان بأنه «العمل بالهوى»؛ الصحيح أنه عدول **لدليل**.
- الاحتجاج بعرف فاسد كالتعامل بالربا لأنه شائع.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المصلحة المرسلة: لا نص يعتبرها ولا يلغيها.
- الاستحسان: ترك القياس الظاهر لدليل أقوى.
- العرف: عادة الناس الصحيحة غير المخالفة للشرع.
- الشرط المشترك: عدم معارضة النص والإجماع.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com